

1502895-66.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RAFAEL MORITA KAYO

Comarca: Bertioga

Foro: Foro de Bertioga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... de uma dívida de 560 reais para o tráfico de drogas, saiu com outros dois indivíduos para praticar crime e pagar seu débito. Nisso, viram a vítima estacionando seu carro. Foi até ela e anunciou o assalto com um simulacro de arma de fogo, ao lado de seus companheiros. Seus comparsas eram Gabriel e Rodnei da Silva. Eles não estavam armados. Pegaram o celular e a bolsa da vítima, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertioga

Foro de Bertioga

1ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertioga-SP - cep 11250-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502895-66.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502895-66.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2238002/2021 - DEL.POL.BERTIOGA, 19980026 -

DEL.POL.BERTIOGA, 2238002 - DEL.POL.BERTIOGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO FERNANDO ALVES SILVA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL MORITA KAYO

Vistos.

LEONARDO FERNANDO ALVES SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, segundo narra a peça acusatória, no dia 31 de agosto de 2021, às 22h, na Rua Aprovada, nº 70, Aprovada 105, Jd. Vista Alegre, nesta cidade e comarca de Bertioga, o denunciado, agindo em concurso e em unidade de propósito com outros dois indivíduos ainda não identificados, subtraiu, em proveito de todos, mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, o veículo TOYOTA/Etios, placas FNI-4400/São Bernardo do Campo, avaliado em R\$ 42.000,00, conforme auto de avaliação (fl. 15), auto de exibição e apreensão (fl. 14) e auto de entrega (fl. 16), bem como um aparelho de telefone celular e uma cédula de identidade, bens pertencentes à vítima Geralda Martins.

O réu foi preso em flagrante (fl. 04), tendo sua prisão sido convertida em preventiva pela decisão de fls. 57/60.

A denúncia foi recebida em 10 de setembro de 2021 (fl. 76).

Citado o réu (fl. 93), foi apresentada resposta à acusação (fls. 94/96).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária (art. 397 do CPP), foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 103/105).

Na fase instrutória, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas, procedendo-se, ao final, ao interrogatório do réu.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela procedência parcial da pretensão acusatória, afastando-se apenas a majorante do emprego de arma de fogo. Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição do réu pela excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, formulando pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito encontra-se em ordem. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais.

Passo, assim, à análise do mérito da causa.

E adianto que o pleito acusatório procede em parte.

A materialidade delitiva é inconteste e está consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante de fl. 04, no Boletim de Ocorrência de fls. 11/14, no Auto de Exibição e Apreensão de fl. 17, no Auto de Avaliação de fl. 18, no Auto de Entrega de fl. 19, nas fotos de fls. 20/21, bem como na prova oral coligida.

A autoria igualmente é certa e recai sobre o acusado, consoante o vasto acervo probatório acostado ao feito.

Em solo policial (fl. 08), a vítima GERALDA MARTINS declarou que “chegava em sua casa quando foi abordada ainda no portão por três homens, podendo afirmar que um deles era o suspeito, aqui presente, o qual estava armado; que os ladrões levaram seu veículo, seu telefone celular e sua cédula de identidade; que não é capaz de reconhecer os demais algozes; que após o crime de que fora vítima comunicou a polícia através do telefone “190”, somente; que durante a madrugada recebera telefonema comunicando que seu veículo fora localizado e que haviam prendido um homem; que foi ao local e reconheceu seu veículo e o ora suspeito; que não tem qualquer dúvida de que foi o suspeito um dos autores e era ele quem estava armado; que a arma, seu telefone e a cédula de identidade não foram encontrados”.

Em juízo, a vítima ratificou seu relato anterior. Disse que estava guardando seu veículo quando foi abordada pelo réu, que simulava portar uma arma de fogo. O acusado anunciou o assalto e pediu seus pertences. Em seguida, apareceram seus dois comparsas, um deles portando uma faca. Levaram seu veículo, seu telefone e sua bolsa. O simulacro era grosseiro, dando para perceber que não se tratava de uma arma de verdade. Posteriormente, o réu foi preso após colidir seu veículo na fuga. Reconheceu sem sombras de dúvida o acusado, tanto em sede policial quanto em juízo, apontando para o réu (indivíduo com a placa de número 1) no momento do reconhecimento pessoal.

A testemunha MARCOS ALEXANDRE EMBOAVA SANCHES MARTINS, policial militar, declarou que foram acionados via Copom para atender a uma ocorrência de roubo de veículo. Foram até o local onde conversaram com a vítima e coletaram informações sobre o roubo. Fizeram rondas, mas não localizaram o acusado. Mais tarde, já na madrugada do dia seguinte, encontraram o veículo sendo conduzido pelo réu. O acusado tentou empreender fuga, mas veio a colidir com um muro. O réu ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado e preso. Na delegacia, o réu admitiu o roubo. No veículo só havia o acusado. Não encontraram a arma. Não foram localizados os demais pertences da vítima.

A testemunha VALDIR DE MELO SILVA JUNIOR, policial militar, narrou que foi irradiado via Copom o roubo de um veículo. O roubo estaria armado. Foram até o local e conversaram com a vítima. Fizeram rondas, mas não encontraram os roubadores. Posteriormente, por volta das 5h, encontraram o veículo sendo conduzido pelo réu. O acusado tentou fugir, mas colidiu com um muro. O réu tentou fugir a pé, mas foi alcançado. Indagado, o réu confessou a prática delitiva. Não foram

encontrados os demais bens. Não foi localizada a arma.

O réu LEONARDO FERNANDO ALVES SILVA, em seu interrogatório judicial, disse que são verdadeiros os fatos lhe imputados. Afirmou que, em virtude de uma dívida de 560 reais para o tráfico de drogas, saiu com outros dois indivíduos para praticar crime e pagar seu débito. Nisso, viram a vítima estacionando seu carro. Foi até ela e anunciou o assalto com um simulacro de arma de fogo, ao lado de seus companheiros. Seus comparsas eram Gabriel e Rodnei da Silva. Eles não estavam armados. Pegaram o celular e a bolsa da vítima, fugindo do local com o veículo dela. Deixou seus comparsas e foi até sua casa com o automóvel. Ali, sua mãe disse para devolver o veículo. Na rua, foi localizado pelos policiais, momento em que tentou empreender fuga, mas acabou colidindo com o carro. Na delegacia, foi reconhecido pela vítima e confessou o crime.

Pois bem.

Da análise dos elementos de convicção contidos nos autos, tem-se que a procedência parcial da pretensão acusatória é medida de rigor.

Inicialmente, importa destacar que a vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, foi firme ao narrar a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, apontando, de forma segura, o réu como sendo um dos autores da prática do delito de roubo majorado.

Note-se que, a jurisprudência é iterativa no sentido de que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, notadamente naqueles sorrateiros ou praticados em lugares ermos, desde que segura e coerente, tem elevado valor, especialmente se em conformidade com as demais provas dos autos. Além disso, nesse tipo de delito, a palavra do ofendido assume grande relevância, especialmente quando não há razão plausível para se incriminar falsamente um inocente. Nesse diapasão, já se decidiu: "(...) Um exame a respeito da interpretação jurisprudencial sobre a validade e credibilidade do depoimento do ofendido nos leva a duas vertentes, cada qual com sua fonte própria: a pessoa da vítima e a natureza do crime. O primeiro elemento a ser examinado diz respeito à pessoa do ofendido: os antecedentes e a formação moral (RT, 154:50 e 219:92, e RF, 218:371); a idade (RT, 195:355); o estado mental e a maneira firme ou titubeante como presta seu depoimento (RT, 269:136). A soma dos resultados obtidos com a análise de cada um de tais fatores levará a uma maior ou menor credibilidade. Em segundo lugar, há que se examinar diante da natureza da infração. Certos delitos são cometidos na clandestinidade, às ocultas, de sorte a, na maior parte das vezes, contar somente com a força acusatória da palavra do ofendido. Entre eles podemos citar os delitos contra os costumes e o roubo, pela própria essência perpetrados às ocultas. Em tais casos admite-se a palavra da vítima como alicerce condenatório, desde que segura, crível e verossímil. (...) 'Considerando-se que o assalto dificilmente conta com testemunhas, a palavra da vítima assume importância, principalmente quando se mostra segura e coerente' (JTACrim 51:423). 'No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecido, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes". (RT, 484:320).

Na situação em tela, a palavra da vítima foi unânime e coerente, sendo corroborada pelos relatos dos policiais que atenderam à ocorrência.

A propósito, cumpre dizer que o depoimento de policiais tem valor jurídico idêntico ao de outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca de sua credibilidade. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais. A circunstância de serem agentes públicos não os torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se em juízo antecipado e genérico, de sorte a reduzir-lhe, "a priori", o poder de convencimento.

Nesse sentido, "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever do ofício, de repressão geral. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na

investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC nº 73.518 – SP, Rel. Ministro Celso de Mello).

Idêntico é o entendimento do STJ: “A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (HC 485543 / SP, Relator(a) Ministro FELIX FISCHER, Órgão Julgador T5 – QUINTA TURMA, Data do Julgamento 21/05/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 27/05/2019).

No caso vertente, não se entrevê motivo para que os policiais fossem acusar falsamente o réu. Registre-se que os relatos prestados pelos agentes públicos, em seus aspectos principais, são harmônicos, o que lhes confere maior densidade probatória. De resto, pequenas divergências não se prestam a abalar a credibilidade das testemunhas, devendo ser debitadas ao fator tempo, associado ao grande número de ocorrências atendidas pelos policiais.

Além disso, a narrativa apresentada pelos agentes públicos encontra plena consonância com o conjunto probatório produzido durante a instrução, inclusive com a confissão judicial do acusado, que admitiu ter praticado o delito na companhia de outros dois comparsas, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo.

Bem se vê, portanto, que há material probatório robusto da prática do crime de roubo majorado pelo réu, conforme se extrai da declaração da vítima, do relato das testemunhas policiais, bem como da confissão do acusado, não havendo se falar em insuficiência de provas aptas a amparar o decreto condenatório.

Por outro lado, a tese de excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa não merece acolhida. A uma, pois ausente qualquer elemento de prova capaz de confirmar a alegação do réu de que precisava de dinheiro pagar uma dívida de drogas. A duas, porque não evidenciada nos autos a impossibilidade de agir de outra forma do acusado, a autorizar a incidência da referida exculpante.

Na realidade, a questão ficou circunscrita apenas à narrativa ofertada pelo próprio acusado, o que não é suficiente para estabelecer os contornos de excludente de sua responsabilidade.

Assim, descabida a tese defensiva absolutória.

Noutro giro, quanto às majorantes do delito de roubo, verifico que ficou sobejamente demonstrada a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, considerando que o acusado praticou o delito em concurso com outros dois indivíduos não identificados, com nítida divisão de tarefas e unidade de desígnios, consoante a prova acima analisada, salientando-se que a ausência de identificação dos comparsas não tem o condão de excluir a causa de aumento de pena, uma vez que “o legislador ordinário teria exigido, tão somente, 'o concurso de duas ou mais pessoas' e, nesse contexto, não haveria nenhum elemento específico quanto à condição pessoal dos indivíduos” (STF: HC 110.425/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª T. j. 05.06.2012).

Por outro lado, tenho que a causa de aumento da arma de fogo deve ser afastada, uma vez que tanto vítima quanto o réu confirmaram que se tratava apenas de um simulacro, o que inviabiliza o reconhecimento da referida majorante, consoante salientado pelo próprio Ministério Público em suas alegações finais.

Logo, considerando que o acusado é imputável, tem consciência da ilicitude e lhe era exigível conduta diversa, não havendo causas excludentes da ilicitude e da culpabilidade, tem-se que deve responder pelo delito tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Passo, assim, à dosimetria da reprimenda, em respeito ao princípio da individualização da pena, consagrado no art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase, verifico que a culpabilidade, consistente no grau de reprovabilidade da conduta, foi normal à espécie. O acusado não possui maus

anteriores, conforme certidão e F.A. de fls. 81/83, salientando-se que atos infracionais pretéritos não podem ser considerados para fins de antecedentes criminais (STJ. 5ª Turma. HC 499987/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 30/05/2019). Inexistem elementos para valorar negativamente a conduta social do sentenciado. Também não é possível aferir a personalidade do réu. O motivo da conduta não é especialmente censurável. As circunstâncias e consequências foram inerentes ao delito majorado. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda etapa, observo a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "h", pois cometido o delito contra vítima maior de 60 anos. Por outro lado, verifico a incidência da atenuante da menoridade relativa, pois o acusado era menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP). Presente também a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP). Em que pese em maior número as atenuantes, em virtude do que preconiza a Súmula 231 do STJ ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"), deixo de atenuar a reprimenda aquém do mínimo legal. Desse modo, mantenho a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, constato a presença da majorante prevista no §2º, inciso II, do art. 157 do CP, qual seja, o concurso de duas ou mais pessoas. Assim, aumento a reprimenda em 1/3, por não vislumbrar elementos concretos a justificar exasperação maior, alcançando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Arbitro cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo nacional à época dos fatos, devidamente corrigido, uma vez que não há nos autos informações que permitam fixação em outro valor.

Tendo em vista a quantidade da pena corporal imposta, é forçosa a imposição do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Inviável qualquer apreciação sobre detração penal (CPP, art. 387, § 2º), por se tratar de matéria de execução, na forma do art. 66, inciso III, alínea "c" da Lei de Execução Penal, não havendo elementos nos autos suficientes para análise da matéria neste momento.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP), pelo fato do crime ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça.

Inadmissível também a suspensão condicional da pena, pois o patamar da reprimenda aplicada supera o limite previsto em lei (art. 77 do CP).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o réu LEONARDO FERNANDO ALVES SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, estabelecido este no mínimo legal.

Deixo de fixar valor mínimo de indenização, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando que não houve pedido do Ministério Público ou do ofendido nesse sentido, de modo que a condenação seria ofensiva ao contraditório e à ampla defesa.

O acusado respondeu ao processo preso preventivamente e não sobrevieram novos fatos ou elementos que pudessem, na forma do art. 316 do Código de Processo Penal, modificar esta situação, especialmente em virtude da gravidade concreta do delito, praticado em concurso de agentes, o que afasta a possibilidade de concessão de liberdade provisória, pois insuficientes outras medidas diversas da segregação cautelar. Portanto, deixo de lhe facultar o recurso em liberdade, devendo-se observar, entretanto, o regime semiaberto que ora foi imposto ao condenado, para fins de segregação enquanto não julgado eventual recurso defensivo.

Custas pelo réu, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, observada a concessão da gratuidade da justiça.

Comunique-se à vítima esta decisão, nos termos do artigo 201, § 2º, do Código de

Processo Penal.

Expeça-se certidão de honorários, conforme o valor da tabela vigente, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

a) Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art. 336, "caput", do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa. Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ);

b) Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;

c) Expeça-se a guia de recolhimento definitiva;

d) Lance-se o nome dos sentenciados no rol do IIRGD.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Bertioga, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA